



CONTRACT DE COMODAT pentru echipamente frigorifice

incheiat intre:

SC COCA-COLA HBC ROMANIA SRL, cu sediul social in Voluntari, Jud. Ilfov, sos. Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea 023, etajul 1, Nr. Inregistrare Registrul Comertului J23/2300/2009, C.I.F. R0474152, cont bancar RO13INGB0001000119128915 deschis la ING BANK, numita in continuare "CCHBC" sau "Comodant"

si
SC SMARTFLIX S.R.L.

cu sediul social in

CHARLES DE GAULLE 3-5 BUCURE#TI

Nr. Inregistrare Registrul Comertului

C.I.F J40 /2000/2024

tel 737001427 fax

numita in continuare "Client" sau "Comodatar", reprezentata

legal prin Coratu, in calitate de ADMINISTRATOR.

Adresa de livrare	STR INFRATIRII,2	Localitatea	CRAIOVA
Cod client	2626013061	Cod arie vanzare	26HS07H
		Numar comanda	8022835257
Locatie functionala	9147-CDE-B	Nume reprezentant vanzari	OLARU MIHAI-ALIN

1. Obiectul

CCHBC ofera si Clientul primeste urmatoarele bunuri mobile (Echipamentul):

Tip / Model Echipament	Marca	Cantitate	Numar Inventar	Serie Fabricatie
IMBERA IMB500 PREMIUM B COKE	COKE	1	IMB10000038487	900113912402000113

Echipamentul va fi instalat la adresa de livrare mentionata mai sus /

Transportul Echipamentului de la adresa de livrare pana la locul unde va fi instalat se va face de catre Comodant, pe cheltuiala acestuia.

2. Valoarea Echipamentului

Valoarea Echipamentului este de 4.195,35 lei.

3. Intrarea in vigoare

Contractul intra in vigoare la data semnarii de mai jos (in cazul in care sunt doua date diferite, la ultima data).

4. Termeni si Conditii Generale

Contractul este guvernat de termenii si conditiile generale din Anexa 1, cu care Clientul declara ca este de acord si pe care le accepta in integralitatea lor.

5. Predarea - primirea Echipamentului

Comodantul declara ca a predat, iar Comodatarul declara ca a primit, Echipamentul si instructiunile de folosire, contractul fiind valabil si ca proces-verbal de predare - primire a Echipamentului si a instructiunilor de folosire.

6. Protectia datelor cu caracter personal:

P#rtile inteleg c#, pentru scopul incheierii si/sau execut#rii acestui Contract, au un interes legitim in a-si dezvolt# reciproc si prelucra o serie de date cu caracter personal, cum ar fi datele angajatilor, colaboratorilor, reprezentantilor lor legali sau conventionali. De asemenea, P#rtile vor putea prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor sus-mentionate pentru scopul conform#rii cu obligatiile legale (cum ar fi cele privind stocarea documentelor justificative).

P#rtile se oblig# s# prelucraze datele cu caracter personal in leg#tur# cu si in contextul incheierii si execut#rii acestui Contract cu respectarea legislatiei aplicabile in materia protectiei datelor, inclusiv a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

CCHBC poate transfera datele cu caracter personal ale persoanelor mentionate mai sus c#tre entit#ti din grupul sau si/ sau catre alti furnizori de servicii, cu respectarea garantiilor adecvate in conformitate cu dispozitiile GDPR. Comodatarul nu poate transfera datele cu caracter personal in posesia carora intra fara a informa in prealabil CCHBC.

Dac# nu se prevede altfel prin lege sau dac# nu are alte temeiuri legitime pentru prelucrarea datelor cu caracter personal colectate conform prezentului Contract, CCHBC va p#stra respectivele date pe intreaga durat# a prezentului Contract, plus o durat# rezonabil# dup# incetarea contractului, in functie de natura documentelor continand respectivele date.

Pentru detalii privind durata de stocare a datelor, persoanele vizate pot contacta P#rtile la la urmatoarele date de contact:

A) Pentru Coca Cola HBC Romania SRL:

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO), Adresa de Corespondent#: Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Cl#direa 023, Global City Business Park, Voluntari, Ilfov, Email: DataProtectionOffice@cchellenic.com]

B) Pentru [nume Comodatar]

[a se completa cu datele de contact ale persoanei careia se pot adresa persoanele vizate, daca este cazul]

Clientul si reprezentantul legal al acestuia declara ca au inteles in totalitate si accepta in mod expres toate clauzele cuprinse

in prezentul Contract si in Anexa 1 la acesta.

SC COCA-COLA HBC ROMANIA SRL

19 APR 2024
SOCIETATEA COMERCIALA
Coca-Cola HBC
81
ROMANIA S.R.L.

MIHAELA DUMITRU
REFURBISHMENT
INSPECTOR

Prin,

Nume

Functia

Semnatura

Stampila

Data

Prin

Nume

Functia

Semnatura

Stampila

Data

Comodatar

Coratu

ADMINISTRATOR

Sau

Imputernicit

TERMENI SI CONDITII GENERALE aplicabile contractului de comodat pentru echipamente frigorifice (Anexa 1)

1. Obiectul. CCHBC pune Echipamentul la dispozitia Clientului, la adresa agreata de parti, in vederea folosintei gratuite temporare. Locul in care se va instala Echipamentul este ales prin acordul partilor.

2. Proprietatea asupra Echipamentelor. Echipamentul este si ramane proprietatea CCHBC. Pe perioada contractului riscurile aferente dreptului de proprietate asupra Echipamentului se transfera Clientului

3. Drepturi si Obligatii CCHBC. CCHBC se obliga: (a) sa livreze Echipamentul la adresa de livrare, fara obligatia ca acesta sa fie nou; (b) sa instaleze Echipamentul in spatiul sau in locul agreat cu Clientul; (c) sa suporte costurile de livrare si instalare; (d) sa remedieze defectele care provin din fabricatie sau sunt rezultatul unei uzuri normale, orice alte reparatii fiind in sarcina Clientului; (e) sa asigure service-ul la cerere, de luni pana vineri intre orele **08:00 - 17:00**. CCHBC are dreptul: (a) de a verifica oricand Echipamentul pe durata programului de functionare a Clientului; (b) de a recupera de la Client valoarea reparatiilor Echipamentului efectuate datorita folosirii necorespunzatoare sau interventiilor neautorizate; (c) de a retrage Echipamentul in cazul in care Clientul incalca vreo obligatie contractuala; (d) de a apela la orice mijloace (civile, comerciale si penale) in cazul in care Clientul instraineaza, inchiriaza, transfera Echipamentul (sau vreun drept cu privire la acesta) sau constituie vreo sarcina in legatura cu acesta fara permisiunea CCHBC, ori isi manifesta intentia de a face vreunul din actele/faptele de mai sus, ori refuza predarea Echipamentului la solicitarea CCHBC si de a recupera orice cheltuiala aferenta acestor demersuri de recuperare.

4. Drepturi si Obligatii Client. Clientul se obliga: (a) Sa propuna CCHBC in vederea instalarii Echipamentului doar acele amplasamente corespunzatoare unei astfel de destinatii, care sunt sigure din punct de vedere tehnic si al sanatatii si securitatii persoanelor si bunurilor si conforme normelor in vigoare; (b) sa suporte orice costuri aferente lucrarilor pregatitoare pentru instalarea Echipamentului; (c) sa nu efectueze nicio mutare (de la adresa de livrare sau din amplasamentul respectiv), etichetare (prin diverse metode: aplicare de materiale, afise etc.), interventie ori reparatie cu privire la Echipament fara permisiunea prealabila scrisa a CCHBC; (d) sa foloseasca Echipamentul doar conform instructiunilor de folosire; (e) sa anunte imediat CCHBC la numarul: **0800 080 880 (Customer Service)** referitor la producerea oricarui dintre evenimentele urmatoare: **functionarea necorespunzatoare, defectarea, vandalizarea, distrugerea sau sustra gerea Echipamentului, modificari de arhitectura sau structura a locatiei unde se afla instalat Echipamentul, schimbarea denumirii, schimbarea sediului social, modificarea actionariatului sau a obiectului de activitate a Clientului sau inchiderea partiala sau totala a afacerii (chiar temporara), intrarea in incetare de plati, insolventa, reorganizare, lichidare, faliment, transferul integral sau partial al afacerii;** (f) in cazul in care Echipamentul nu a fost recuperat de CCHBC inainte de punerea unui sechestr, sa informeze executorul (sau autoritatea competenta) despre faptul ca Echipamentul este proprietatea CCHBC; (g) sa obtina si sa mentina toate autorizatiile necesare amplasarii si/sau utilizarii Echipamentului si (h) sa suporte orice taxe, impozite, costuri si obligatii cu privire la Echipament. Clientul are dreptul: (a) sa i se puna la dispozitie un Echipament corespunzator din punct de vedere tehnic si estetic; (b) sa solicite si sa i se asigure repararea Echipamentului in conditiile art. 3 lit. (e).

5. Produsele depozitate in Echipament. Clientul va depozita in Echipamente exclusiv produsele CCHBC. In cazul in care Clientul nu are disponibile in spatiul sau comercial si alte echipamente frigorifice pentru bauturi la care consumatorul sa aiba acces direct, Clientul va putea folosi, numai intr-unul dintre Echipamentele puse la dispozitie, un spatiu echivaland cu 20% din capacitatea de depozitare a Echipamentului pentru alte bauturi la alegerea Clientului. Este interzisa plasarea in Echipament de alte categorii de produse alimentare (de ex., lapte, branza, carne etc.).

6. Raspunderea. Intinderea raspunderii CCHBC se limiteaza la repararea defectiunilor care provin din fabricatie sau sunt rezultatul unei uzuri normale. Pierderea, distrugerea totala, sustragerea, furtul, instrainarea Echipamentului (sau altele asemenea) reprezinta o dauna totala si obliga Clientul la plata integrala a valorii Echipamentului, la care se adauga orice cheltuieli de recuperare (administrative, judecatoresti etc.), dupa caz. In cazul distrugerii partiala a Echipamentului, Clientul se obliga la acoperirea valorii reparatiilor si a cheltuielilor de recuperare (administrative, judecatoresti etc.), dupa caz. Penalitatile de la pct. 8 se cumuleaza. Clientul este singurul raspunzator pentru alegerea locului de amplasare a Echipamentului in cazul in care acesta se dovedeste a fi necorespunzator, primejdios, daunator sau vatamator in orice fel. Clientul este de asemenea singurul raspunzator in cazul producerii, in legatura cu Echipamentul, a oricarei (i) daune materiale sau de alta natura, Clientului sau oricaror terti, ori (ii) vatamari fizice, afectiuni sau deces al oricarei persoane, si renunta la orice pretentii in contra CCHBC.

Reprezentantul legal al Clientului, prin semnarea Contractului, declara ca a inteles si acceptat faptul ca raspunde in solidar cu Clientul pentru respectarea obligatiilor stabilite mai sus, renuntand la beneficiul de diviziune si discutie. In consecinta, CCHBC are dreptul, la alegerea sa, sa se indrepte impotriva reprezentantului legal al Clientului pentru recuperarea oricaror prejudicii rezultand din incalcarea acestor obligatii.

7. Durata si Incetarea. Contractul are durata nedeterminata si inceteaza de drept, la initiativa CCHBC, fara interventia vreunei instante sau vreo alta formalitate, cu o notificare de 30 zile. Ca exceptie, contractul este considerat reziliat de drept, la initiativa CCHBC, fara interventia vreunei instante sau vreo alta formalitate, cu o notificare cu efect imediat in cazul in care Clientul: (i) formuleaza o cerere de aplicarea a unei proceduri de prevenire a insolventei sau intra in incetare de plati (ii) incalca oricare dintre prevederile contractului si nu remedieaza situatia intr-un termen de o saptamana de la solicitarea CCHBC in acest sens sau (iii) activitatea acestuia este inchisa sau suspendata temporar (pe o perioada de minim 3 luni), indiferent din ce motiv.

8. Efectele Incetarii. CCHBC ARE DREPTUL SA INTRE IMEDIAT IN POSESIA ECHIPAMENTULUI IAR CLIENTUL ARE OBLIGATIA SA PERMITA CCHBC INTRAREA IN SPATIU IN VEDEREA RECUPERARII, LA SIMPLA CERERE A CCHBC SI FARA NICIO HOTARARE JUDECATOREASCA. Refuzul Clientului de a permite accesul la Echipament sau de a preda Echipamentul, precum si lipsa oricarui raspuns din partea acestuia da dreptul CCHBC: (i) sa calculeze penalitati in cuantum de 0,1% din valoarea Echipamentului, pe fiecare zi de intarziere, cu incepere de la data mentionata in notificarea trimisa de CCHBC si (ii) daca au trecut mai mult de 30 de zile de la transmiterea notificarii, sa solicite contravaloarea echipamentului mentionata in Contract. Clientul accepta si recunoaste faptul ca, in atare situatii, suma mentionata la punctul 8, teza a ii-a par.(ii) constituie creanta certa, lichida si exigibila la implinirea termenului de 30 de zile. Notificarea transmisa Clientului la adresa stipulata in prezentul contract valoreaza punere in intarziere in privinta obligatiei de restituire a Echipamentului si de plata a contravaloarii acestuia si in ceea ce il priveste pe reprezentantul legal al Clientului. Prin derogare de la dispozitiile legale privind termenul prescriptiei extinctive, CCHBC beneficiaza de un termen de prescriptie conventional de 4 ani de la transmiterea acestei notificari, in conformitate cu dispozitiile art. 2524 Cod Civil.

9. Modificarea Contractului. CCHBC are dreptul de a aduce modificari acestui contract, cu o notificare de 30 zile a Clientului. Lipsa oricarui raspuns al Clientului reprezinta acceptarea modificarilor notificate. In cazul in care Clientul refuza modificarile propuse Contractul inceteaza cu incepere de la data neacceptarii, fara a fi nevoie de vreo alta procedura sau formalitate.

10. Solutionarea litigiilor. Orice litigii aparute in legatura cu acest contract se vor solutiona de catre instantele competente general si material de la sediul CCHBC.

Client,